כט.

מתניתין:

שלש כתים של נשים שיש חיוב קנס בביאתן:

אלו נערות[1] שיש להן קנס:

הבא[2] על הממזרת, ועל הנתינה, ועל הכותית.

הבא[3] על הגיורת, ועל השבויה, ועל השפחה- שנפדו, ושנתגיירו, ושנשתחררו[4] פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד.

הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה יש להם קנס אע"פ שהן בהכרת[5] אין בהן מיתת בית דין[6]:

1 ק"ק ל"ל לומר "אלו הנערות," כמו שמקשה תוס' בתחילת המסכתא. לריך להשוב על זה, אבל אולי נראה שיש חילוק בין לשון משנה של "נערה יש לה קנס," ל"אלו נערות יש להן קנס." שני משמע מיעוט– נערות אלו יש להן קנס, אבל נערות אחרות אין להן קנס. כיון שלא הזכירה תורה אותן נערות אחרות, אבל רולים שיהיו נתמעטים מלשון המשנה, נערות של משנה אינו נערות של התורה. ותחשב. כמו כן, יש לומר שכיון שאמר "הנערה" ו"נערה שיש לה קנס" הם דברים שווים, שהה"ה מפרש אותו לומר "נערה שיש לה קנס." אז, כיון שאומר אחד מהם, לא לריך השני. ואם תאמר ל"ל אמר "הנערה," שהוא יותר קלר. ויש לומר שלא כל כך קל לפרש שכוונת "הנערה" כאן הוא לומר ,הנערה שיש לה קנס."

2 אין הלשון כל כך מדוקדק. היה לו לומר, "אלו נערות: ממזרת שנבעלה..." וכדומה, או לומר, "אלו המשלמים... הבא על נערה...."

3 אומר "הבא" פעם שנית כיון שמתחיל בבא חדש. עשוה כן כדי לחלק את המשנה לשלש בבות שונות. הם שונות בדין של הנשים (ובהו"א), שבראשון הם חיי"ל, בשני הם כשרים, ובשלישי הם חיי"כ. כמו"כ כ' תוס'; ועיין שם בביאורים.

4 נמצא שהסדר של הנשים לא מכוון לסדר של המעשים, שאומר גיורת שבויה ושפחה, ואומר פרייה, גיור, ושחרור. לריך ביאור למה משנה את הסדר.

גמרא:

ביאור "אלו נערות":

5 ראיתי מי שטען שהסיבה שאין בכרת פטור מממון הוא מפנים אולי לא יחייב כרת, כיון שאולי ישוב. ויש להעיר שיהיה, אז, ספק ממון, והמוציא מחברו עליו הראיה. ויש לדון, שאולי זה נחשב ספק מוציא מידי וודאי, שבוודאי יש חיוב, ואולי יש עונש אחר שפוטר אותו ודוחה החיוב. (אין זה כל כך פשוט.)

אבל, נראה שהענין הוא שיש רק פסוקים מוגבלים. אז, לא דורשים כרת. נראה שמכוון לבאר שמה שלא דורשים קרא למי שחייב כרת הוא שזה יהיה, ביותר גבוה, ספק אם יפטור. אז, קלת מסתבר שלא יפטור. ותחשב על זה.

6 לכאו', לשון המשנה אומר ככה: על ליורים אלו שחייב בהם כרת יש קנס. אף על פי שיש חיוב כרת בליורים אלו, אין חיוב מיתה בליורים אלו. אז, היה נראה לומר שיש שני מימרות כאן. מימרא ראשון הוא שיש חיוב קנס. מימרא שני הוא שיש כרת, ואף על פי כן, אין מיתה. על מימרא שני, אז, יש שתי קושיות פשוטות. הקושיה הראשונה היא למה משנה מזכיר את זה. הקושיה השניה היא מהו ה"אף על פי." לראשון, הוא מפני שמימרא ראשון מיוסד על מה שאין חיוב מיתה. אז, צריך לבאר שאף שהיה סיבה לחשוב שיש בו חיוב מיתה, אין בו חיוב מיתה. זה קלת סתום. לשני, נראה שהוא מפני שמצאנו שהרבה מן חייבי כרת גם חייבים מיתה. לחוק, שעליין יש הרבה שאינם חייבים מיתה. אולי, יותר מזה, כיון שיש פסוק אחד שכולל כל העריות בכרת, הייתי אומר שממה שיש בו כרת, צריך לומר שהוא בתוך אותו קרא. אולי אותו קרא מקיים את כולם לתת חיוב מיתה להם. (ואם תאמר למה, באמת, אינו מקיים. ויש לומר שממה שכ' חיוב מיתה אצל הרבה מהם, רואים שאין לומדים מכאן. במילים אחרים, הוא שני כתובים הבאים כאחד.) אבל, אם כן, ההו"א קלת סתום, שמבאר שיש בו כרת, אבל לא מבאר שאז מוכרח שהוקש. ותחשב. כמו כן, אפשר שזה מבאר שהוא "ערוה.,"(מה הוא ערווה שייך גבי גמ' בגיטין ויבמות לענין ע"א. אפשר שחלק מן הגדר הוא שיש בו חיוב כרת. עיין שם, שאף שי"א כן, זה ק"ק, שלכאו' הקרא שבו מדבר בערווה אינו בחייבי כריתות.) אולי, אז, מה שהוא ערוה, ואז יש בו חומרות (כמו מה שע"א לא נאמן להתיר) הוא הסיבה שנחשוב שיש עליו חומרה בעונשו, להיינו שחייב מיתה.

גם יש דרך אחר לקרוא משנה זה. אולי משנה אומר שחייב קנס אף על פי שחייב כרת. מבאר שהטעם הוא שאינו חייב מיתה. (יש להעיר שאין זה טעם; הטעם הוא שאין חיוב כרת פוטר. אגב, מזכיר שצריך להיות חיוב מיתה כדי לפטור. ותחשב.) לשון משנה קלת דחוק,אז, ששוכח לומר, "מפני ש...." ויש לציין לגמ' בתחילת נדה, גבי "קמ"ל שאין הל' כהל' שבמשנה," וכן בכמה מקומות כעין זה. שם, יש לדון מהו הקמ"ל, אבל אם הקמ"ל הוא הדין, ולא הכלל שאומר, אז נמצא שמכון לומר, "קא משמע לן, כיון ש...," ולא מזכיר ה"מפני ש...," כמו כאן. ותו"ת.

ויש לציין לרש"י, שלכאו', יש לו גירסה שונה מגי' שיש לנו במשנה. ויש לדון אם תמיד הל"ה של רש"י מגיד את הגי' שלו, שאולי לפעמים רש"י מוסיף מילים (כמו שמצאנו שיוסיף "ומשני" או כדומה). ותחשב.

הערות- גמרא

הני נערות פסולות[7] אית להו קנס- כשירות לא? הכי קאמר[8]: אלו נערות פסולות[9] שיש להם קנס: הבא על הממזרת, ועל הנתינה, ועל הכותית...:

ביאור מיעוט קטנות:

נערה אין קטנה לא. מאן תנא? אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא,

7 לשון פסולות קלת מעניין, כיון שאנחנו מדברים כאן גם על שבויה. היא ישראלית גמורה, ולא נבעלה כלל (כמו שאומר המשנה). (בשאר שבאותו בבא לחוק הוא, אבל אפשר לומר שנקראים פסולים כיון שאינם כל כך מיוחסים. אבל, בזה יותר קשה להסביר.) זה משמע כלל שכתבנו בביאורים שלנו, והוא שלא מניחים שלא נבעלה, אלא שלא חוששים לאותו ביאה. אז, אולי נקראת פסולה מחמת מה שקרה לה. זה מחודש, כיון שביאה שלה לא נחשבת ביאה. (עיין לקמן שנדון בזה יותר.)

8 יש לדון כאן– ובכל מקום שאומר כן; ולא צריך להיות (אולי) שווה בכל מקום– אם מכוון לשנות את הגירסא או לפרש את המשנה.

9 צריך לבאר איזה אשה נחשבת פסולה. בפשטות, פסולה רצה לומר שיש דבר שאינה כשרה לו. מסתבר לומר שבענין זה, פסולה היא מי שאינה רצוייה לביאה, מחמת דין שלה. לכאו', כל נשים אלו הם רצוייים למקלת בני אדם, שאף ממזרת, למשל, מותרת בגר. אז, צריך לעשות הגדר יותר צר; צריך לומר שפסול של כאן הוא פסול לקהל. אז, מובן למה ממזר, נתין, וכותית הן פסולות. אפשר לומר שאין פסול אחר נמנה במשנה. משנה אומר שיש פסולים שיש להם קנס, מונה שלש אלו, וזהו– אין פסול אחר. ליורים אחרים שמונים באים אגב מנין פסולים. אחרי שמנה את הפסולים האלו– שיש חידוש בקנס שלהם– מנה גם אחרים שיש חידוש בקנס שלהם. אבל, יותר מסתבר בלשון המשנה לומר שאף השאר נחשבים פסולים. אף כת שלישית אינו כל כך קשה, שנוכל לומר שהן פסולות לאותו ביאה, אף שלא פסולות לקהל. אבל, כת שנית צריכה יותר ביאור, שהרי, הם יכולים לישא לכל ישראל. אולי צריך לומר שנקראת פסולה מפני שאין לה כשרות מיוחדת של ישראל. יש לה כשרות די, אבל לא אותו רמה של כשרות של ישראל. זה מחודש. ותחשב. וע' בתוס' שכ' שבבא זה הוא הזכרת הכשרות. אבל, אינו פשוט שכשרות שמדבר בו תוס' הוא אותו כשרות שמדבר בו הגמרא.

גם אפשר לדחות כל זה, ולומר שמילת "פסולים" לאו דווקא, ורק רצה לומר מי שאינה חלק מן הקהל, ואינה דומה לשאר נשים, אף שאינה, ממש, פסולה.

ראיתי בשלמי כהן שכ': "הראשונים כת' לאף לגיורת פחות מבת ג' אינה פסולה לכהונה)למ"ל קידושין עח(., אפ"ה נכלל בלשון זה, שהן פגומות."

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

דתניא: קטנה מבת יום אחד[10] ועד שתביא שתי שערות, יש לה מכר[11] ואין לה קנס; ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר[12], יש לה קנס ואין לה מכר דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר[13] כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר; וחכמים אומרים קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ועד שתיבגר, יש לה קנס.

קנס אין- מכר לא? אימא אף קנס במקום מכר[14].

10 רלה לומר, נקבה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות.... אבל, הלכך שאומר אותו גמ' הוא קלת מוזר מחמת שתי נקודות. ראשון, נמצא שכופל את מה שאומר, שאומר "קטנה"– שהיא נקבה בין יום אחד עד שתביא שני שערות– ושוב ממשיך ואומר "מיום אחד עד שתביא שני שערות." אולי צריך לומר שמה שאומר אחר "קטנה" הוא פירוש של מילת קטנה (ולא ביאור איזה קטנה יש לה דין זה). ויש לדון, אז, למה כותב קטנה כלל. שני, לכאו', מילה המתחלת– "קטנה"– רק קאי על בבא הראשונה, "מיום אחד עד שתביא," ולא בבא שני. אלא, אומר שקטנה שהיא מיום אחד עד שתביא שערות, אין לה קנס. אבל משתביא שני שערות עד שתבגר, יש לה קנס. נמצא, אז, שהאשה שעליו קאי הסיפא נאמר במילים אלו: "משהביאה שני שערות." קשה, שכל לשון "מש..." צריך להיות קאי על שם אחר.

אז, יותר משמע שקטנה קאי על שני הבבות. אז, אומר שקטנה שהיא מיום אחד עד שתביא שני שערות, אין לה קנס. קטנה שהיא מגיל של שני שערות עד בגרות, יש לה קנס. נמצא שקורא לנערה קטנה. אולי כיון שהיא יותר קטנה מבוגרת, יכולה להיות נקראת כן. (יש לדון אם זה מראה שיש לה שום קרק' השוב של קטנה, חוץ ממה שגיל שלה יותר קטן מבוגרת.)

11 לשון זה קלת מוזר, שאין המכר לה. צריך לומר שרלה לומר שיש לה דין של מכר. אפשר שגם גבי קנס צריך לומר כן.

12 קלת יש לדון כ"ל רק אומר "נערה." צריך לומר שלא כל כך ידוע מה היא נערה. (כמו כן נראה מרשי על המשנה, שמבאר מה היא נערה.)

13 בכמה מקומות עושה משנה כן– יאמר שיטה, ויאמר "שאמר...," ויכפול אותו שיטה. צריך ביאור למה עושה כן. אפשר שרוצה לסכם אותו בכלל, כדי שיהיה יותר קל לזכור אותו. אבל, קשה כ"ל רק אמר הכלל. אולי ר"מ לא אמר אותם מילים, ורלה להביא מילים שאמר (כמו שמצאנו בכ"מ בש"ס). גם יש לומר שאין הכלל מבואר כל כך, שלא מבאר מתי יש קנס ומתי יש מכר. הוא טוב לזכור– שעל כל פנים יזכור מעט, ועוד שאולי אותו מעט יזכיר את השאר– אבל צריך להזכיר כולו חוץ מן הכלל. אבל, לשון גמ' "שהיה רבי מאיר" לא משמע כן כל כך (השי"ן לא משמע כן). ויש לדון. אולי יותר משמע שתנא אומר שהוא יודע אותו שיטה, שהרי יודע אותו כלל, ויודע מתי אין קנס, ומזה יכול להגיד לך כל שיטת רבי מאיר. ותחשב. גם אפשר שממש נותן סיבה (אף שיש מקור אחר, צריך לומר שנותן קלת סברה לו), והוא שמסתבר שיהיה לאב זכות אחר. (צריך ביאור למה רק יהיה לו זכות אחר. ותחשב.)

חרב אל הבדים- אלו נערות

כט:

שקלא וטריא ל''ל ממעטים בבא ראשון ושלשי:

והני בני קנסא נינהו- ואמאי? איקרי כאן {דברים כב-יט/כט} "ולו תהיה לאשה"- אשה הראויה לו[15]?

אמר ריש לקיש {דברים כב-טו} "נערה," "נערה," "הנערה." חד לגופיה, וחד לאתויי חייבי לאוין[16], וחד לאתויי חייבי כריתות.

רב פפא אמר {שמות כב-טו} "בתולה," "בתולות," "הבתולות." חד לגופיה, וחד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות.

ורב פפא, מ''ט לא אמר כר''ל[17]? ההוא מיבעי ליה לכדאביי, דאמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר {דברים כב-יט} "ונתן לאבי הנערה"[18]- לאבי נערה, ולא לאבי מתה. וריש לקיש, מ''ט לא אמר כרב פפא? ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה, דתניא

14 לשון זה נראה מכופל, שנראה שרק מכוון לומר שיש קנס עם המכר. אז, רק צריך לומר שיש קנס במקום מכר או שיש אף קנס.

15 יש לדון אם זה מבאר איזה מין אשה (דהיי׳ וויי״ף) צריכה להיות כשתנשא לו, או שמבארים איזה מין אשה (וואמא״ן) צריכה להיות. ותו״ת.

גם יש לדון אם מילים אלו בגמ׳ באים לומר סיכום של דין של הדרשה או של משמעות הקרא. במילים אחרים, יש לדון אם בא לבאר את הדין או את הדרשה.

16 לכאו׳, זה לאו דווקא, שגם מרבה חייבי עשה (ע׳ בתוס׳). היה יותר טוב לו לנקוט חייבי עשה, כיון שאז הוא אף לרבי עקיבא. ויש לדון, שאולי יותר מסתבר לרבות חייבי עשה, ואז אילו אמר כן, לא אדע בתוך איזה דרשה הם חייבי לאוויס. יותר מזה, קאי על המשנה שלנו, ומשנה שלנו מזכיר רק חייבי לאוויס וחייבי מיתה. אז, הזכיר דרשה מפורשת לשני הדברים הנמצאים במשנה שלנו, והזכיר דרשה של רבנן כיון שהם רבים.

17 גמ׳ לא מבאר למה יותר טוב הוא שר״פ יאמר כר״ל. אבל, צריך להיות סיבה למה כ״א לא אמר כשני (שאי לאו הכי, יש פסוקים מיותרים), ומתחיל עם ר״פ, כיון שידע כבר שיטת ריש לקיש, ואילו היה לו ספק, היה לו לומר כמותו.

18 נראה לבאר את הדרשה כך. היה אפשר לומר, ''אביה,'' ונחשב שהוא אבי הנערה שנאנסה. אף שהיא מת, הוא עדיין האב של אותה נערה, ואז מקבל את הקנס. אבל, ''אבי הנערה'' משמע שהוא האב של נערה אחרת. אז, צריכים שהיא חי בזמן הדיון, שהיא אכן, אז, נערה אחרת (שכל אדם הוא תמיד אדם קצת חלוק בזמן חלוק), כדי לקבל את הקנס. ותחשב. גם יש לומר שכנגד מה שכתוב ''נערה'' מיותר, גם צריכים נערה מיותרת, והוא שצריכים נערה בזמן שלא היינו חושים שצריכים שהנערה תהיה קיימת. ותחשב.

{שמות כב-טז} "כסף ישקול כמוהר הבתולות"- שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה. וריש לקיש נמי, מיבעי ליה לכדאביי? ורב פפא נמי, מיבעי ליה לגזירה שוה?

אלא, שיתא קראי כתיבי "נערה," "נערה," "הנערה," "בתולה," "בתולות," "הבתולות." תרי לגופייהו, חד לכדאביי, וחד לגזירה שוה. אייתרו ליה תרי- חד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות.

ביאור חולקים על המשנה:

ולאפוקי[19] מהאי תנא, דתניא "ולו תהיה לאשה": שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה; רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה.

מאי בינייהו? אמר ר' זירא ממזרת ונתינה איכא בינייהו- למאן דאמר[20] יש בה[21] הויה, הא נמי[22] יש בה הויה; למאן דאמר ראויה לקיימה, הא אינה ראויה לקיימה." ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, מאי בינייהו? איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול, כרבי סימאי[23], דתניא רבי סימאי אומר מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרין חוץ מאלמנה לכהן גדול, שהרי אמרה תורה {ויקרא כא-ז/יד} "לא יקח" ו"לא יחלל"- חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין. ולרבי ישבב דאמר בואו ונצוח על

19 יש לדון למה מוסיף בו וי"ו. (עיין לקמן, ד"ולאפוקי" שני, שגם בו יש וי"ו. אם נפרש כרש"י שם, אז מובן למה יש בו וי"ו, שהוא השני. אבל, אם נפרש כמו שמביא תוס', גם זה קשה.) אפשר שממשיך לדון על הפסוקים, ואומר שהפסוקים מגילים לנו דין זה והם גם עובדים לאפוקי מן התנאים (שהוא אותו דבר). לחוק מאד, בין מן הלשון בין מן הסברה (למה יאמר דבר כזה, ולא רק יאמר שמשנה חולק עליהם).

20 ידוע מי אומר כן. יש לדון מתי אומר גמ' השמות ומתי קורא אותם על שם דברים שאומרים. ויש להעיר שלא פשוט מי חבר את התלמוד, שכנראה היה ר"א ורבינא ובית מדרש שלהם. אז, אולי מי שכ' חלק זה לא כ' חלק זו. אז, אולי אין בעיה שיהיה סתירה בלשון הגמ'. ותו"ת.

21 מעניין שנוקטים לשון יחיד. זה טוב לפי מה שכ' תוס' בדעת רש"י, והוא שרק קאי על ממזרת, ונתינה הוא רק אגב ממזרת, אבל באמת איסור שלו רק מדרבנן.

22 רצה לומר, "הא נמי[ן יש לה קנס, שהרי] יש לה הוויה." ונראה שהניקוד צריך להיות: "הא נמי– יש לה הויה." ויש להעיר שלשני צדדים אלו, הקונטרס"ט עם לד השני הוא קצת מוזר. ותו"ת.

23 יש לדון בקריאתו המדוקדקת, אם אומר "יש ביניהם אלמנה, כמו שאומר ר"ס," או שאומר שיש ביניהם אלמנה, וגמ' מבאר שאז הוא כרבי סימאי. לפי זה, אולי הוא אף תחילת שאלה, שאומר שהוא רק כר"ס, אבל יש חולקים עליו.

הערות- גמרא

עקיבא בן יוסף, שהיה אומר[24] כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר, מאי בינייהו? איכא בינייהו חייבי עשה- מצרי ואדומי[25]. הניחא לר' ישבב אי לאפוקי מטעמא דר' סימאי קאתי שפיר[26], אלא אי טעמא דנפשיה קאמר, כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר- ואפי' חייבי עשה, מאי בינייהו? איכא בינייהו בעולה לב"ג. ומ"ש? דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל[27].

ל.

אמר רב חסדא הכל מודים[28] בבא על הנדה שמשלם קנס: למ"ד יש בה הויה, הא נמי יש בה הויה. למ"ד ראויה לקיימה, הא נמי ראויה לקיימה[29].

[30]ולאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנה, דתניא רבי נחוניא בן הקנה היה עושה[31] את יום הכפורים כשבת לתשלומין[32]: מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין.[33]

24 ר"ל, שהיה רבי עקיבא בן יוסף אומר....

25 עיין בניקוד שכתבנו. אז, גמ' אומר הכלל, ושוב מונה שני ליוריס. גם אפשר שכוונת גמ' הוא לומר שאיכא בינייהו חייבי עשה של מצרי ועשה של אדומי.

26 נראה שמילה זו מכופלת, שכבר אמר, "הניחא."

27 לא כל כך פשוט לי למה סובר שעשה שאינו שווה בכל יותר קל מלאו שאינו שווה בכל. (לכאו'– ולא מוכרח– אינו מחמת חילוק בין עשה שאינו שווה בכל ללאו שאינו שווה בכל, בדווקא, אלא בחילוק בין עשה ללאו.) אבל, לא פשוט לי מהיכי תיתי שעשה יותר קל מלאו.

28 תוס' מעורר שלא "הכל" מודים, שגמ' יכיא לקמן תנא– ר"נ בן הקנה– שחולק; אלא, רצה לומר שכל מי שכבר הבאנו מודה לדין זה.

29 נראה לי שיש שני דרכים לקרוא קטע זה של גמ'. (אבל, החילוק ביניהם הוא כל כך מועט שלא כתבנו אותו בביאוריס.) אפשר שידע ר"ח שזהו המציאות, שסס כולי עלמא מודים. אז, אומר שכן הוא, שכולי עלמא מודים, ומוסיף ביאור– הסיבה שכולי עלמא מודים הוא שסס יש בו הוויה והיא ראוייה לקיום. גם אפשר שרב חסדא הוא המחדש ששניהם מודים סס, ומפרש מקור שלו, והוא שכיון שיש סס הוייה, והיא ראוייה לקיום, מסתבר שכולי עלמא מודו. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

ביאור שיטת ר"נ בן הקנה:

מ"ט דר' נחוניא בן הקנה?

30 הלכך שעשינו את הפארלוגר"פיס כאן הוא כפי מה שמבאר רש"י. עיין בתוס', שמביא פי' אחר בגמ', ולפי זה, לא היה לנו לחלק אותם ככה.

31 בכל זמן שיש שני דברים עם עושה דין– כמו שיש כאן, כיון שכרת ומיתה פוטרים חיוב ממון– יש לדון אם יסודם שווה (הם "דין אחד") או לא (הם "שני דינים"). לשון גמרא– שהיה "עושה את יוה"כ כשבת"– משמע כלל ראשון כאן, שהוא "דין אחד." אם לא נאמר כן, צריכים לדחוק דרק רצה לומר שלענין הדין למעשה, היה עושה אותו כשבת, שבשניהם פטורים. (ואם תאמר אם כן למה נקט שבת, ול"ל רק אמר שהוא פטור. וי"ל שהוא מפני ששבת הוא המקור שלו. ותתשב.)

32 רצה לומר, למה שאין תשלומין. (במילים אחרים, אומר שהדמיון שלהם הוא בתשלומים. אין תשלומין, ואז אין הדמיון שלהם בתשלומין, אלא הדמיון הוא במה שאין להם תשלומין). גם אפשר שתשלומין הוא מושג. אלו דומים במושג של תשלומין, דהיינו שבשניהם אין אותו מושג נמצא.

33 הלימוד הוא מה שפטור מן התשלומין, ולא מה שחייב מיתה. כן היה נראה, אבל ע' ברש"י על מילים אלו שלא נראה כן. אלא, מרש"י נראה שכולו דבר אחד, והוא שלומדים שהוא חיוב מיתה די לפטור אותו מתשלומין. (לא פשוט מהיכי תיתי לגמ' שזהו הלומדות. אולי יודעים מסברה.) ויש להעיר שלפי רבנן, גם אינו חייב מלקות ומומן. אז, קשה מהי"ת שפטור של כרת הוא מפני שהוא כמו מיתה; לא צריך להיות כמו מיתה לפטור. (ויש לדון, שאולי אף מלקות פוטר מחמת דמיון שלו למיתה, שלפעמים ימות בטעות. יותר מזה, "מלקות במקום מיתה עומדת." (אגב, ע' בסנהדרין, שפי' בזה פשט נאה, דהיי' שמאבד זכות שלו לחיות, אבל לא חייב מיתה.)) אולי הוא מפני שנלמד ממנו, שאז טוב להניח שיש דמיון ביניהם. ותתשב.

יש להעיר שאולי נוכל לבאר את הלשון לומר ש"תשלומים" כולל חיוב מיתה (יש לדון), ואז אומר שהיה משווה את הדין שלהם לענין תשלומים, בין תשלומים של מיתה, ובין תשלומים של ממון. רק יש חילוק בין שיטת ר"נ לשיטת רבנן בשני, אבל מזכיר שניהם כיון שלר"נ שניהם נכונים. גם יש לומר שרק לר"נ שניהם דומים, שמה שחיוב מיתה פוטר וחיוב כרת לא פוטר הוא חילוק (או סימן לחילוק). ותתשב.

הערות- גמרא

אמר אביי נאמר {שמות כא-כג} "אסון" בידי אדם, ונאמר {בראשית מב-לח} "אסון" בידי שמים- מה אסון האמור בידי אדם פטור[34] מן התשלומין, אף אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין. מתקיף לה רב אדא בר אהבה ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים, דבידי שמים נינהו; דלמא על אריא וגנבי, דבידי אדם נינהו. אטו יעקב אהא אזהר, אהא לא אזהר?! יעקב על כל מילי אזהר.[35] [36]

וצינים פחים בידי שמים נינהו? והתניא הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר {משלי כב-ה} "צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם." ותו, אריא וגנבי בידי אדם נינהו? והאמר רב יוסף- וכן תני רבי חייא[37]- מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין[38], ארבע מיתות לא בטלו. לא בטלו? הא בטלו להו! אלא דין[39] ארבע מיתות לא בטלו- מי שנתחייב

34 רלה לומר, כשיש לו אותו אסון, הוא פטור....

35 קלת יש לדון מהו תי' של גמ'. אולי גמ' מתרץ שאז רואים שמילת "אסון" יש בו שני משמעויות– שני מיני מיתות. גם אפשר (וכן יותר נראה) שיש בו משמעות אחד, והוא "כל דבר שממית." זה כולל אף דבר שממית בידי שמים.

36 יש לדון אם ההו"א היה שיעקב רק הזהיר על דבר אחד כיון שרק חשש לו או שרק הזהיר על דבר אחד כיון שחשב שכבר ידעו שאר החששות. ותחשב.

37 ק"ק למה מביא דברי ר' יוסף, שהוא כמו "יהודה ועוד לקרא" (תחי' קידושין), שכבר יש ברייי'. ק"ק לומר שאולי אין הברייי' נכון, כיון שבא מר' חייא. יש לדון, ג"כ, למה אמר רב יוסף את זה. מצאנו, כמה פעמים, שאמורא יאמר דבר שהוא כבר בפי' בברייי'. לכאו', לא ידעו את הברייי', ואמרו את המימרא.

38 שלא היה לשכית הגזית שבו ישב סנהדרין הגדול. כל זמן שלא ישבו סנהדרין הגדול שם, לא היה שום בית דין יכול לדון ליני ממונות.

39 בפירוש "דין ארבע מיתות," יש לדון מהו כוונתו. אפשר שמיליס "דין ארבע מיתות" מכוון לעונש שיקרה לו– והוא שלא יקרה לו אותו מיתה עצמו, אלא יקרה לו עונש שהוא אותו דין. גם אפשר שרלה לומר שהמחייב עוד שם, ואז ה' יתן לו את העונש. הוה אמינא שרק כשיש בית דין יש אותו מחייב– לכאו', הענין יהיה שחלק מן המחייב הוא מה שבית דין דנים אותו ומחייבים אותו– ואז גמ' מחדש שאינו כן. יש לדון אם זה אף כשיש בית דין (שהיו חייבים לחייב אותו, ולא חייבו אותו), או לא, והוא רק כשאין לבית דין כוח לחייב אותו, שאז ה' מחייב אותו מעצמו. ותחשב.

עיין ברש"י, שכ', "עונש דוגמתם. זה משמע כלד ראשון שבארנו.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סקילה, או נופל מן הגג או חיה דורסתו; ומי שנתחייב שריפה, או נופל בדליקה או נחש מכישו; ומי שנתחייב הריגה[40], או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו; ומי שנתחייב חנק, או טובע בנהר או מת בסרונכי. אלא איפוך- אריא וגנבי בידי שמים צינים ופחים בידי אדם.

ל:

רבא אמר טעמא דרבי נחוניא בן הקנה מהכא: {ויקרא כ-ד} "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך, ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו[41]." אמרה תורה- כרת שלי כמיתה שלכם; מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין, אף כרת שלי פטור מן התשלומין.

מאי איכא[42] בין רבא לאביי[43]? איכא בינייהו זר שאכל תרומה: לאביי, פטור; ולרבא, חייב. ולאביי פטור?! והאמר רב חסדא מודה ר' נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב- אלמא דמעידנא דאגביה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה; הכא נמי- בעידנא דאגביה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוי עד דאכיל ליה! הכא במאי עסקינן? כגון[44] שתחב לו חבירו לתוך פיו. סוף סוף, כיון דלעסיה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוי עד

40 בדרך כלל, לא קורא לו "הריגה," אלא "הרג" או "סייף." כמו כן, קורא (אף כאן) ל"חנק" באותו לשון, ולא בלשון "חניקה." אז, יש לדון למה קורא לזה "הריגה" כאן.

41 מניח ש"והכרתי אותו" איננו אומר שני דברים שקורים– ה' הופך פניו בו ומעניש אותו וגם ה' מכרית אותו– אלא מבאר מה קורה כשה' מהפך את פניו לו. כן נראה, שלכאו' אין חיוב כרת אם יש גם חיוב מיתה. ויש לדון, שאולי זה רק אם בא לו אותו החיוב, כמו גבי מלקות. ותחשב. יותר נראה שאין הפסוק משמע עונש חוץ מזה, שלא באר כלום על מה יהיה העונש. יש לדון למה לא אומרים שמודן שיהיה מיתה, כיון שזה הדין שלו.

אין זה מוכרח. אם דורשים מן הסמיכות, ולא ממה שבא במקומו, אפשר לומר שחייב בשני דברים.

42 קצת מעניין שאולי מה ביניהם, ולא מתחיל לשאול אם יש ביניהם כלום. אפשר לומר (ויש לדון בזה) שפשוט שמקורו של רבא יכול להיות מקור, ואז שואל לאביי למה לא לדרוש משם. אז, לריך לומר שאביי מוסיף מה שהוא. אבל, אז יש לדון למסקנא, למה לריכים קרא של רבא לפי אביי. יש לדון בזה, שלא נראה שהוא מיותר. באמת, בין כך ובין כך, לריך לבאר, לפי רבנן, למה לריכים אותו קרא. אז, בוודאי אין זה קושיה, ויכולים להניח את הקושיה כאן. ותחשב.

43 רצה לומר, מאי איכא בין מה שסובר ר"נ בן הקנה לפי אביי ולמה שסובר רנבה"ק לפי רבא.

44 לשון זה קצת מעניין, שזהו הליור, ולא דבר כגון זה. אולי רצה לומר שהוא כל זמן שהוא פטור על תחילת המעשה, וגם קורה אם עשה אותו כשעסוק בחיוב מיתה. (ויש לדון בזה, שתלוי למה זה עושה שאין חיוב הנאה; עיין בביאורים.) ותחשב.

דבלעה! כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה. היכי דמי? אי דמצי לאהדורה, ניהדר; אי לא מצי לאהדורה, אמאי חייב? לא צריכא, דמצי לאהדורה ע"י הדחק[45]. רב פפא אמר כגון שתחב[46] לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו. רב אשי אמר בזר שאכל תרומה משלו, וקרע שיראין של חברו.

לא.

דיון על מאמר של רב חסדא:

גופא: אמר רב חסדא מודה רבי נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב, שכבר נתחייב בגנבה קודם שיבא לידי איסור חלב. לימא פליגא דרבי אבין, דאמר רבי אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא- הכא נמי, הגבהה צורך אכילה היא. הכי השתא?! התם, אי אפשר להנחה בלא עקירה; הכא, אפשר לאכילה בלא הגבהה, דאי בעי גחין ואכיל. אי נמי, התם, אי בעי לאהדורה, לא מצי מהדר לה; הכא, מצי מהדר לה.

מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא? איכא בינייהו המעביר סכין[47] ברה"ר[48] וקרע שיראין בהליכתו: להך לישנא דאמרת אי אפשר להנחה בלא עקירה, הכא נמי אי אפשר להנחה בלא עקירה; להך לישנא דאמרת לא מצי מהדר לה, הכא מצי מהדר לה.

45 עיין בביאור רש"י. מה שלא קל לו להחזיר אותו אינו, לכאו', סיבת הפטור, אלא הוא סימן, שיהיה מאוס. אפשר לומר שמה שממאיס אותו הוא דוחקו להוציא אותו. ותחשב.

46 לשון תחיבה הוא קצת מוזר כשדנים במשקין. אולי הלשון הוא רק אגב לשון תחיבה שאמר גמ' לעיל (כשהיה דן במאכלים). נראה שאולי בדרך כלל לא קל להכניס משקים לתוך פה של אדם (בפרט אם, כמו שאומר תוס', לא רוצה חברו שיכניס אותו לשם). אז, אולי מה שקורה הוא שהוא בתוך דבר אחר, ומכניס אותו ומוציא אותו שם. (תחשב על המציאות; נראה שהוא אפשרי.) אז, מפני זה נקט לשון תחיבה.

47 לא צריך להיות סכין; יכול להיות חץ, כמו לעיל, אלא שאין הדרך להעביר חץ ברשות הרבים באופן שיכול לקרוע, ואין הדרך לזרוק סכין (כמובן, רק צריך אחד משניים אלו).

48 יש להעיר שלכאורה מה שנקט רבי אבין זריקת חץ, ולא העברה רגילה, משמע שלא היה אותו דין נוהג בהעברה רגילה, ושם יהיה חייב ממון. ויל"ד, שאולי אין סיבה לנקוט ליור זה יותר מזה.

הערות- גמרא

דיון גמ' על מימרא של רבי אבין:

גופא: אמר רבי אבין הזורק חץ מתחלת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו, פטור, שעקירה צורך הנחה היא. מתיב רב ביבי בר אביי: "הגונב כים בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא[49] לידי איסור סקילה[50]. היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא[5251], פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד. ואמאי- הכא נמי, לימא הגבהה צורך הוצאה היא? הכא במאי עסקינן? כגון שהגביהו על מנת להצניעו, ונמלך עליו והוציאו. וכי האי גוונא מי חייב? והאמר רב סימון אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן פטור, שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך. לא תימא "ע"מ להצניעו," אלא אימא "ע"מ להוציאו." הכא במאי עסקינן? כשעמד. עמד למאי- אי לכתף, אורחיה הוא. אלא בעומד לפוש. אבל לכתף מאי-פטור.[53] אדתני היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור, נפלוג וניתני בדידה: במה דברי' אמורים? בעומד לפוש, אבל לכתף פטור. אלא הא מני? בן עזאי היא, דאמר מהלך כעומד דמי[54]. אבל זורק מאי[55]- פטור. ניפלוג [וניתני] בדידה: במה דברים אמורים? במהלך, אבל זורק פטור. מגרר ויוצא איצטריכא ליה. ס"ד אמינא אין דרך הוצאה בכך; קמ"ל.

לא:

49 יש לדון למה לא אומר, "קודם שבא." אולי רצה לומר שלא רק לא בא, אלא עליין לא "יבוא," שאינו עומד לבוא כבר.

50 מעניין שאומר "לאיסור סקילה," ולא "לסקילה." משמע שמה שפוטר הוא האיסור, ולא הסקילה, או שהיחס לסקילה יכול להיות (או צריך להיות) יחס לאיסור שגרם אותה. בע"ה, לקמן נדון בזה בביאורים על גמ'.

51 יש לדון למה לא אמר, "גירר...," אלא אמר "היה מגרר."

52 נראה שאולי כפל הלשון מורה על מה שהוא דבר שקצת קשה לגרר, ולא עושה אותו ברגע אחד. לקמן, יבאר גמ' שלא אפשר שמדברים על דבריס קטניס, כיון שאז לא חייב חיוב שבת (שאינו אורחו).

53 בכל כעין זה, יש לדון אם הוא קושיה גדולה ארוכה או לא.

54 עיין בתוס'. משמע שירושלמי סובר שהפוסע הוא כעומד. לשון גמ'– מהלך כעומד– לא משמע כן. צריך לע' בביאורים שלנו איזה חלק מן הפסיעה נחשב ההנחה, אבל לכאו', יש לומר שמצוי בזמן שהוא מוליך את הגוף שלו. אז, אולי אין לשון זה כל כך קשה. ותחשב.

55 לכאו', גם היה אשפר להקשות למה לא שנה ליור שפסיעה ראשונה שלו הוציא אותו. נראה שאולי זה לא נמצא כל כך, ולכן לא שנה אותו. (אבל, יש להעיר שזה ליור מאד דומה לליור שבו חייב, ואז יש סיבה גדולה לשנות אותה, כמו שאומר תוס'.)

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

דיון גמ' על בריי' של גניבה בשבת:

ובמאי? אי ברברבי, אורחיה הוא; אי בזוטרי, לאו אורחיה הוא. אלא במיצעי.

ודאפקיה להיכא? אי דאפקיה לרה"ר[56]- איסור שבת איכא, איסור גניבה ליכא. אי דאפקיה לרשות היחיד, איסור גניבה איכא איסור שבת ליכא. לא צריכא, דאפקיה לצידי רשות הרבים. וכמאן? אי כר' אליעזר, דאמר צידי רה"ר כרה"ר דמו, איסור שבת איכא, איסור גניבה ליכא. אי כרבנן דאמרי צידי רה"ר לאו כרה"ר דמו, איסור גניבה איכא, איסור שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר, וכי אמר ר"א צידי רה"ר כרה"ר דמו, הני מילי לענין חיובא דשבת, דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם. אבל, לענין מיקנא, קני. מ"ט? דהא לא שכיחי רבים. רב אשי אמר כגון שצירף ידו למטה משלשה וקיבלו, כדרבא, דאמר רבא ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה.

רב אחא מתני הכי; רבינא מתני[57]: לעולם דאפקיה לרה"ר, וברה"ר נמי קנה.

דיון גמ' איפה משיכה קונה:

ותרוייהו בדיוקא דהא מתני' קמיפלגי[58], דתנן היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. הגביהו או שהוציאו[59] מרשות בעלים[60] ומת, חייב. רבינא דייק מרישא; רב אחא דייק מסיפא. רבינא דייק מרישא: היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים פטור.

56 היה אפשר להוקיש אותו בליור שגזל אותו מן רשות הרבים. אולי לא כל כך מסתבר שיתחיל ברשות הרבים, אבל יש לדון, שהרבה פעמים חפצים של בני אדם הם ברשות הרבים. אולי סובר שהבריי' לא משמע כן.

57 משמע שלא רק חלקו בדין, אלא חלקו מה אמרו רבותיהם. יש לדון אם חולקים מה אמר ר"א או גם חולקים בתי' ראשון.(ויש לדון אם סתם גמ', שאומר כר' אחר, הוא גם מחלקת בין רב אחא ורבינא, שרבינא לא שנה שהיה שום סתם גמ' ככה, או לא.) ותתשב.אבל, ע' ברשי, שלא משמע כן, אלא משמע שמילים אלו יכולים לומר גם שחולקים בדין משיכה ברשות הרבים. ותתשב.

58 לשון זה מעניין. אילו אמר ששניהם לומדים מאותו משנה, הייתי מבין למה אומר "שניהם." אבל, כון שאומר ששניהם חולקים בדיוק המשנה, פשוט ששניהם הוא, שאי אפשר שרק אחד מהם חלק בדיוק המשנה. אז, קשה למה לרי ד לומר "שניהם." ותו"ת

59 רלה לומר, או הוציאו.

60 לשון זה משמע שהעיקר של קנין (על כל פנים קנין גנב) הוא שהוציא מרשות בעלים, ולא שהכניס לרשות עצמו. ותתשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

טעמא דמת ברשות בעלים- הא הוציאו[61] מרשות בעלים ומת, חייב. רב אחא דייק מסיפא: הגביהו או שהוציאו- הוצאה דומיא דהגבהה: מה הגבהה דאתי לרשותיה, אף הוצאה נמי דאתי לרשותיה. לרב אחא, קשיא רישא; לרבינא, קשיא סיפא. רישא לרב אחא לא קשיא- כמה דלא אתי לרשותיה, רשות בעלים קרינא ביה. סיפא לרבינא לא קשיא- הוצאה דומיא דהגבהה לא אמרינן[62].

לב.

סוגיית מלקות וממון:

הבא על אחותו ועל אחות אביו כו': ורמינהו: "אלו הן הלוקין: הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה," וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם.

אמר עולא לא קשיא- כאן באחותו נערה, כאן באחותו בוגרת. אחותו בוגרת נמי- הא איכא בושת ופגם? בשוטה. והא איכא צערא? במפותה. השתא דאתית להכי, אפי' תימא אחותו נערה- ביתומה ומפותה.

אלמא קסבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. מנא ליה לעולא הא? גמר מחובל בחבירו: מה חובל בחבירו- דאיכא ממון ומלקות- ממונא משלם מילקא לא לקי, אף[63] כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא

61 רלה לומר, הוציא אותו לכל מקום שאינו רשות של עצמו. זה כולל גם רשות הרבים. גם יש לומר שמניחים שמדבריס בציור סתם, ומניחים שבאותו ציור יש רשות הרבים (ולא לדי רשות הרבים) לפני ביתו, ואז נמצא שלשם מוציא.

62 עיין בביאוריס, ששם בארנו שני דרכיס לפרש ליחוי זה של גמ'. נראה להוסיף שאפשר להיות שני דרכיס לקרוא גמ' זה. אפשר שגמ' אומר שהכלל של "הגבהה דומיא דהוצאה" לא היינו אומריס. אז, "אנו," ה"אומריס" הוא הגמ'. אילו היה הגמ' אומר, "אין כלל אומר לנו לדקדק ללמוד ככה," היה אומר אותו דבר. לכך השני הוא שאומר שלא אומריס הגבהה דומה להוצאה. לא אפשר שתנא מכוון לומר הגבהה והוצאה דומיס, שאין מי שאומר אותס דומיס זה לזה. זה יכול להיות מפני דמיונס שיש להס כבר או מפני שכבר לא דומיס, אבל אז גמ' מדבר על מה עושה משנה. ותחשב על זה.

63 לכאו', לא רלה לומר "אף," שהוא כעין "אפילו," אלא "גס." כעין זה מצאנו בכ"מ בגמ' שאומר, "ואף רב פלוני אמר כן," שגס שס רלה לומר, "וגס רב פלוני אמר כן." לריך לומר שלשון "אף" לא רק רלה לומר "אפילו."

נראה שכאן יש להסביר את הלשון של "אף" קלת, שאומר שהדין נוהג, אף שלא כתוב בפירוש. כמו שכתבנו בכמה מקומות, מבואר שדין שכתוב בפי' בתורה יש לו יותר חזק (או מדין סיבה או מדין סימן). מצאנו כן בגמ' בברכות (על פי ביאור רש"י), וכן בגמ' בבבא מציעא. אז, אומר שאף בזה, שאין לו מקור בתורה (אלא לריך לבוא מלימוד זה) הדין נוהג. ותחשב.

לא לקי. מה לחובל בחבירו[64] שכן חייב בחמשה דברים? ואי ממונא לקולא, שכן הותר מכללו בבית דין? אלא, גמר מעדים זוממין: מה עדים זוממין- דאיכא ממון ומלקות- ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. מה לעדים זוממין שכן אינן צריכים התראה? ואי ממונא לקולא הוא, שכן לא עשו מעשה? אלא, גמר מתרוייהו: מה הצד השוה שבהן דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי. מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד חמור? ואי ממונא לקולא הוא, שכן יש בהן צד הקל?

לב:

אלא, עולא ''תחת'' ''תחת'' גמר- כתיב הכא {דברים כב-כט} ''תחת אשר ענה,'' וכתיב התם {שמות כא-בד} ''עין תחת עין.'' מה התם ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא[65] דאיכא ממונא ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי.

רבי יוחנן אמר אפי' תימא אחותו נערה[66]: כאן שהתרו בו, כאן שלא התרו בו. אלמא קסבר רבי יוחנן כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה, מילקא לקי ממונא לא משלם. מנא ליה לר' יוחנן האי? אמר קרא {דברים כה-ב} ''כדי רשעתו''- משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות;וסמיך ליה ''ארבעים יכנו.'' והרי חובל בחבירו, דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. וכי תימא הני מילי היכא דלא אתרו ביה, אבל אתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם, והאמר ר' אמי א''ר יוחנן: הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה, לוקה. היכי דמי? אי דלא אתרו ביה, אמאי לוקה? אלא, פשיטא דאתרו ביה- וטעמא דלית בה שוה פרוטה, הא אית בה שוה פרוטה ממונא משלם, מילקא לא לקי? כדאמר[67] רבי אילעא,

64 נמצא שמתחיל בהנחה שהוא חומרא, ומיד אומר פירכא ככה, ורק אחר כך מוסיף, "ואם הוא קולא...." יש לדון למה. (יש לדון אם זה הנחה סתמא של גמ' או זה הנחה סתמא של בני אדם, ולכן לא צריכים לפרש אותו. ותתשב.)

65 עיין בתוס' שכ' שרק נוהג כאן, שרק לכאן לומדים גזרה שווה. לשון הגמ' לא משמע כן. זה מחודש, שגמ' גופא מבאר את ג"ש זה. אף אילו נאמר שיש גז"ש אחרת, כמו שמצדד תוס', גמ' לא מבאר אותו גזרה שווה, ואז לשונו קצת קשה. ותתשב.

66 לשונו קצת קשה, שגם עולא אמר שיכול להיות באחותו נערה, אם היא יתומה שנתפתתה. אז, היה לו לומר שהוא גם באחותו שאינה יתומה. ותתשב.

67 זה קצת מעניין; מה שתי' ר"א לא נצרך כלל לתי' זה. אילו היה בו חידוש שמה שמפורש בקרא יכול לדחות לימוד כזה, אז לא היה קשה לי. אבל, לא נראה שזה חידוש בכלל, שפשוט שצריכים לנהוג ככרא בפירוש. (אפשר שמחדש כוח של סברה חילונה (שאף כאן יהיה כמו שדרש רבי יוחנן), שלפעמים יהיה כוחו גדול עד שמסתבר יותר לדרוש דבר אחר. אז, מפרש שאף דרשה כעין אותו דרשה אם יכול להיות נדרש נגד זה. יודע מסברתו כוח של דרשה זו, ואז יודע שגם הוא ידחה אותו. ותתשב.) וע' לקמן בגמ', שמבאר את הדרשה שלהם, באמת, כמעט שווה. (עיין שם, שאין הדרשה כל כך פשוטה.) אז, נראה שאומר שכעין שאומר ר"א שם שיש דרשה בפי', כך יש כאן דרשה בפי'. ויש להעיר שיש שני חלקים לדרשות אלו– שהם מיותרים, ושיש בהם משמעות לזה. לכאו', ההוכחה היא רק על מה שיש להם משמעות לזה. מה

בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין; הכא נמי, בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין. והיכא איתמר[68] דרי' אילעא? אהא: "מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז," ונמצאו זוממין, לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי ר"מ; וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה. ונימא כל הלוקה אינו משלם? א"ר אילעא בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין. היכן ריבתה תורה? מכדי, כתיב {דברים יט-יט} "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"; {דברים יט-כא} "יד ביד" למה לי? דבר הניתן מיד ליד- ומאי ניהו? ממון. חובל בחבירו נמי[69]: מכדי, כתיב {ויקרא כד-יט} "כאשר עשה כן יעשה לו"; "כן ינתן בו" למה לי? דבר שיש בו נתינה- ומאי ניהו? ממון.

לג.

ורבי יוחנן, מ"ט לא אמר כעולא? אם כן בטלת {ויקרא יח-ט} "ערות אחותך לא תגלה." חובל בחבירו נמי- א"כ, בטלת {דברים כה-ג} "לא יוסיף... פן יוסיף"?! עדים זוממין נמי- א"כ, בטלת {דברים כה-ב} "והיה אם בן הכות הרשע[70]"?! אלא, עדים זוממין אפשר לקיומה בבן גרושה ובן חלוצה. חובל בחבירו, נמי, איכא לקיומה, כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה. אחותו, נמי, איכא לקיומה באחותו בוגרת. אמר לך ר' יוחנן האי "תחת אשר עינה" מיבעי ליה לכדאביי, דאמר אביי: אמר קרא {דברים כב-כט} "תחת אשר עינה": האי- תחת אשר עינה; מכלל דאיכא בושת ופגם. ועולא, נפקא ליה מדרבא, דאמר רבא: אמר קרא {דברים כב-כט} "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף": הנאת שכיבה- חמשים; מכלל דאיכא בושת

שהם מיותרים אינו נל' משל ר"ל, אבל נראה שהוא היותר פשוט, שלא קשה להבחין אם יודעים הדינים מן הפסוקים או עדיין יש דין שצריך מקור. ותחשב.

68 נראה שלא רק שואל כן אגב, אלא ששואל איפה אמר כן לראות אם הוא באמת שייך לזה. זה נוגע למה שכ' לעיל, שמשמע מדבריו שאותו תי' מוכיח נקודה שצריכים גם לתי' זה. ותחשב.

69 לשון גמ' כאן (מה שמביא את הדרשות ביחד) משמע שכוונתו לומר שכמו שסגנון דרשה כזה מהני כאן, כך אותו סגנון יהני כאן.

70 מעניין שמביא את זה מ"בן הכות," ולא מן הלאו שלו, שהוא "לא תענה." דבר ראשון, יש להעיר שאם מקשה למה אמר אותו בלשון לאו, ולא בלשון עשה, צריך ביאור מה מוכיח מכאן. צריך לומר שעיקר הבאתו הוא להוכיח שיכתב מילים לומר חיוב מלקות אף בציורים בודדים. ותחשב. אף בלי זה, מעניין, שהרי הלאו הוא גם נצרך לתת מלקות. ויש לומר שאין הלאו קשה, שאין צורך לכתוב אותו לעשה, כיון שהוא כבר לאו שאין בו מעשה. ותחשב.

כדי להבין את זה, מסתמא תצטרך לעיין בביאורים שלנו על הגמ'. (אם אתה רוצה להיות למדן, תוכל ללמוד את זה, ולראות אם תכוון למה שכתבנו בביאורים.)

הערות- גמרא

ופגם. רבי אליעזר אומר עדים זוממין ממונא משלמי ומילקא לא לקי משום דלאו בני התראה נינהו.[71] אמר רבא תדע[72]: ניתרי בהו אימת- ניתרי בהו מעיקרא? אמרי אישתלין[73]. ניתרי בהו בשעת מעשה? פרשי ולא מסהדי. ניתרי בהו לבסוף? מאי דהוה הוה. מתקיף לה אביי וניתרי בהו בתוך כדי דבור? מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא וניתרי בהו מעיקרא, ונרמז בהו רמוזי[74]? הדר אמר אביי לאו מילתא היא דאמרי- אי סלקא דעתך עדים זוממין צריכין התראה, כי לא מתרינן בהו לא קטלינן להו.[75] מי איכא מידי דאינהו בעו קטיל בלא התראה, ואינהו בעו התראה? הא בעינן "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו," וליכא! מתקיף לה רב סמא בריה דרב ירמיה אלא מעתה, בן גרושה ובן חלוצה, דלא מ"כאשר זמם" קא מיתרבי, ליבעי התראה? אמר קרא {ויקרא כד-כב} "משפט אחד יהיה לכם"- משפט השוה לכולכם.[76] רב שישא בריה דרב אידי אמר חובל בחבירו נמי[77]

71 גמ' ילון בזה. יש להעיר שלשון של ר"ת יכול להיות הולך גם לפי מסקנת של גמ' (שאולי "אינם בני התראה" רצה לומר שלא מסתבר שיהיו צריכים התראה). לפי זה, יכוליס לת' קושיה. הרי, לא אומר רבי אלעזר, אלא רבי אליעזר. יש רבי אלעזר סתם שהוא אמורא, אבל אין רבי אליעזר סתם שהוא אמורא. אז, נמצא שמדברים על התנא, שהיה רבו של רבי עקיבא. אז, מוזר שיהיה נלחה מחמת אביי, שהיה תלמיד של רבה שהיה תלמיד של רב חסדא שהיה תלמיד של רב שהיה תלמיד של רבי שהיה תלמיד של רבי מאיר ורבי שמעון שהיו תלמידים של רבי עקיבא שהיה תלמיד של ר"א. לפי זה, לא נלחה, אלא נגיס מה מכוון לומר, ודוחיס פשטיס שוגיס בו. ותחשב.

72 לשון "תדע" קצת מעניין, שלכאו' לא מביא ראיה, אלא מבאר למה הוא נכון (המימרא אמר שתמיד אין אפשרות להתראה, ורבא מבאר למה אין אפשרות). ותחשב. הוא גם ראיה, שביאור טוב של דבר ולמה הוא מוכרח עושה ראיה, אבל הייתי אומר שצריך דבר יותר יסודי מן ראיה, וזה נותן אותו דבר. ותחשב.

73 לכאו', רצה לומר שיכוליס לומר כן. אף אם לא אומריס כן, נמצא שעונשיס להס על פיהס, ואין עושיס כן (אין אדס עושה את עצמו רשע). יש לדון בזה, שנמצא, אז, שצריכים מה שאומריס, ואינו רק שיש להס כוח לטעון, ולאיזה סיבה, לא טוענים. ותחשב על זה.

74 על פי מה שכתבנו לעיל, יש לדון אם זה עושה שאינו פטור אם טוען ששכח או שזה עושה שרק נחשב לו טענה, ולא נחשב שנענש על פיו. ותחשב.

75 לשון גמ' משמע (וכן דקדקנו) שרצה לומר שמחדש שאם צריכים התראה לא נהרגים בלי התראה. אבל, זה קשה להסביר, שבוודאי כן הוא, וזהו הביאור של "צריך התראה." אז, היה לו לומר– ואולי צריך לומר שכן אומר– ש"אי סלקא דעתך עדים זוממין צריכין התראה,ו כי לא מתרינן בהו לא קטלינן להו...." זה לא טוב בשאר לשון הגמ', וכן זה מאד כפול.

76 משמע שעל עבירה אחת נענשים. היה אפשר לומר שכאשר זמם בא ממה שזממו, וענש מלקות בא ממה שקקרו לבית דין.

חרב אל הבדים- אלו נערות

ממונא משלם ומילקא לא לקי מהכא: {שמות כא-כב} "וכי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה, ויצאו ילדיה," ואמר רבי אלעזר במצות שבמיתה הכתוב מדבר, דכתיב {שמות כא-כג} "ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש." היכי דמי: אי דלא אתרו ביה, אמאי מיקטיל? אלא פשיטא דאתרו ביה; ומותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל, ואמר רחמנא "ולא יהיה אסון, ענוש יענש." מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל; דלמא לא הוי? אם תמצא לומר הוי[78], ממאי דמיתה חמורה; דלמא[79] מלקות חמור, דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא? א"ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי לרב אשי, ולא שני לך[80] בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה[81]? מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד הניחא לרבנן, דאמרי "נפש" ממש, אלא לרבי, דאמר ממון, מאי איכא למימר? אלא, אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא מהכא: {שמות כא-יט} "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה..."; וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג?! אלא, מלמד שחובשין אותו, ואי מית, קטלינן ליה, ואי לא מית, "שבתו יתן ורפא ירפא." היכי דמי: אי דלא אתרו ביה, אמאי מיקטיל? אלא פשיטא דאתרו ביה; ומותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל, ואמר רחמנא "שבתו יתן ורפא ירפא." מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל; דלמא לא הוי. ואם תמצא לומר הוי, ממאי דמיתה חמורה דלמא; מלקות חמור, דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא. א"ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי, לרב אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה? מתקיף לה רב מרי ממאי דבמזיד, ונקה מקטלא; דלמא בשוגג, ונקה מגלות. קשיא.:

לג:

77 לשון זה קלת מוזר. לעיל, רק אמר נמי כיון שהדרשה שלהם דומה כל כך. אולי צריך לומר שעדיין מדמה אותם לענין הסברה חילונה. ותחשב. (גם יש לומר שהדרשה קלת דומה, ששניהם מניחים שכיון שהמזיד מדבר בעם התראה, כך השוגג מדבר בזה. לחוק.)

78 גמ' לא שב לת' לזה. משמע שלא חש גמ' כל כך לאותו קושיה. יש להעיר שאומר עליו "ואת"ל." אולי זה קלת משמע שמה שיש בו "ואת"ל" הוא (קלת) מתקבל לגמ'. ראשונים לנו בזה, בשאלות שלא פשטו גמ'. (ויש להעיר שאפשר שרק אין לו תשובה, ואז לבסוף אין הוכחה זו כל כך חזקה. ותו"ת.)

79 לא רצה לומר "דילמא," אלא רצה לומר שבוודאי הוא כן, שהרי מביא ראיה לו.

80 אם היה, באמת, בן של רב אשי (אם לא נאמר שאף לאותו לד, היה בן של רב אשי אחר) לכאו' לא השתמש באותו לשון, אלא "לא שני למר." ועיין בגמ' בתחילת הזזהב (בב"מ), שגם אומר לשון כזה לאביו. (אבל, עיין שם שבארנו שאולי רבי היה חלוק, שגם מצאנו שר"ת, שלכאו' (לנים בזה ראשונים) היה תלמיד של רבו קרא לו באותו לשון, כיון שהיה ענו גדול.) ותחשב.

81 הרי, מלקות דרבנן אין להם קצבה. נמצא שבין הכל, זה המיתה הכי חמורה. (יודעים שהוא גרוע משריפה, אבל לא יודעים שהוא גריפה מסקילה. אבל, דע ששריפה זו היתה יותר גרוע משאר שריפות, שהיה גם מחוץ. ותחשב.)

הערות- גמרא

ריש לקיש אמר הא מני? רבי מאיר היא, דאמר לוקה ומשלם. אי רבי מאיר, אפי' בתו נמי? וכי תימא ר' מאיר לוקה ומשלם אית ליה, מת ומשלם לית ליה[82]; ולא? והתניא גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודת כוכבים, גנב שור הנסקל וטבחו, משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר; וחכמים פוטרין? הא איתמר עלה: אמר רבי יעקב א''ר יוחנן, ואמרי לה אמר רבי ירמיה אמר ר' שמעון בן לקיש ר' אבין ורבי אילעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן[83], אמרי בטובח על ידי אחר. וכי זה חוטא וזה מתחייב?! אמר רבא אמר רחמנא {שמות כא-לז} ''וטבחו או מכרו''- מה מכירה על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר. דבי רבי ישמעאל תנא[84] ''או''- לרבות את השליח. דבי חזקיה תנא ''תחת''- לרבות את השליח. מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עבד איהו לא מיחייב, ועביד שליח, ומחייב. איהו לאו משום דלא מיחייב, אלא משום דקם ליה בדרבה מיניה.

לד.

אי בטובח על ידי אחר, מאי טעמייהו דרבנן דפטרי? מאן חכמים? ר' שמעון היא, דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. התינח עבודת כוכבים ושור הנסקל, אלא שחיטת שבת שחיטה ראויה היא, דתנן השוחט בשבת וביום הכפורים, אע''פ שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה? סבר לה כר' יוחנן הסנדלר, דתניא המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל דברי ר''מ; ר' יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית; רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים[85], ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר? כדדריש ר' חייא אפיתחא דבי נשיאה: {שמות לא-יד} ''ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם''- מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה. אי מה קודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה? ת''ל ''לכם''- שלכם יהא. יכול אפילו בשוגג? ת''ל ''מחלליה מות יומת''- במזיד אמרתי לך, ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא: חד אמר מעשה שבת דאורייתא, וחד אמר דרבנן[86]. מאן דאמר דאורייתא- כדאמרן. מאן דאמר דרבנן- אמר קרא ''קדש היא''- היא קודש, ואין מעשיה קודש. ולמאן דאמר דרבנן, מאי טעמייהו דרבנן דפטרי? כי קא פטרי רבנן, אשארא.

82 קלת משמע מן הגמ' שיש סברה לומר שר"מ מודה לזה לף בלי בריי', כיון שלומר כן במלקות. זה גם מבאר למה גמ' לא רולה לחלות לומר שהוא כרבי מאיר בזה ולא כזה (שכל המשנה הוא כרבי מאיר בזה ולא בזה).

83 יש לדון כמה מזה הוא בכלל ה"אמרי לה." לכאו', לריך להיות כולו, שר"י לא לומר לותו מר"י. לולי מביא שלש לדרים. יותר משמע שהוא שניס. נמלא שלומר לותס בלי וא"ו, כדרך הירושלמי, כמעט בכל מקוס.

84 בדרך כלל לומר "תנא דבי רב"י," ולא "דבי ר"י תנא."

85 לכאו', משיטת ריה"ס, יולא שהמילה הוא "ייאכל," ולא "יאוכל." עיין ברש"י בחולין שלא משמע שסובר כן.

86 רלה לומר, לפי רבי יה"ס.

טובח לעבודת כוכבים, כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה; אידך, כי קא טבח, לאו דמריה קא טבח? אמר רבא באומר בגמר זביחה הוא עובדה.

שור הנסקל לאו דידיה הוא דקטבח? אמר רבה הכא במאי עסקינן: כגון שמסרו לשומר, והזיק בבית שומר, וגגמר דיניה בבית שומר, וגנבו גנב מבית שומר; ורבי מאיר סבר לה כר' יעקב, וסבר לה כר''ש: סבר לה כר' יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר, וסבר לה כר''ש דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי.

לד:

רבה אמר לעולם בטובח על ידי עצמו, ור' מאיר לוקה ומשלם אית ליה, מת ומשלם לית ליה, ושאני הני דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס- אע''ג דמיקטיל, משלם. ואזדא רבה לטעמיה, דאמר רבה: היה גדי גנוב לו, וטבחו בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא[87] לידי איסור שבת. גנב וטבח בשבת, פטור, שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. ואמר רבה היה גדי גנוב לו וטבחו במחתרת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור מחתרת. גנב וטבח במחתרת, פטור, שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. וצריכא, דאי אשמעינן שבת- משום דאיסורה איסור עולם, אבל מחתרת, דאיסור שעה הוא, אימא לא. ואי אשמעינן מחתרת- משום דמחתרתו זו היא התראתו, אבל שבת דבעיא התראה אימא לא- צריכא. אמר רב פפא היתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת. היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, פטור. אמר ליה רב אחא בריה דרבא[88] לרב אשי רב פפא פרה אתא לאשמועינן?! אמר ליה רב פפא שאולה אתא לאשמועינן; סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רב פפא משעת משיכה הוא דאתחייב ליה במזונותיה, הכא נמי משעת שאלה אתחייב באונסיה; קא משמע לן. אמר רבא הניח להן אביהן פרה שאולה, משתמשין בה כל ימי שאלתה. מתה, אין חייבין באונסה. כסבורין של אביהם היא וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול. הניח להן אביהן אחריות נכסים, חייבין לשלם. איכא דמתני לה ארישא, ואיכא דמתני לה אסיפא. מאן דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא, ופליגא דרב פפא, ומאן דמתני לה אסיפא, אבל ארישא לא, והיינו דרב פפא.

לה.

87 ק"ק למה לא אמר "קודם שבא." נראה שאולי הוא לשון נקי של עבירה, שאל מדברים שעבירה באה כבר, אלא יבוא על פי מה שנראה שיקרה. ותחשב.

88 אם היה בן של רבא שלנו, היה חבר לו תלמיד של ר"פ (שר"פ חי אחר רבא, שהיה תלמיד שלו; יש לדון שמגמ' נ' שהיה רב פפא יותר זקן מרבא, בסוף גיטין). לכאו', אז, יש לדון למה לא שאל אותו, כמש"א רש"י בע"א. יש לחלק שאביי היה חבר של רבא, ולא יחוש לשאול לו, אבל ר"א בר רבא היה תל' של ר"פ (אולי) ולא רצה לשאול לו. (יש לדון למה לא; אולי חשש שאינו נכון.)

הערות- גמרא

בשלמא ר' יוחנן לא אמר כריש לקיש דקא מוקים לה כרבנן. אלא, ריש לקיש מ"ט לא אמר כר' יוחנן? אמר לך כיון דאילו אתרו ביה פטור, כי לא אתרו ביה נמי פטור[89]. ואזדו לטעמייהו, דכי אתא רב דימי אמר חייבי מיתות שוגגין וחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר, ר' יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. ר' יוחנן אמר חייב, דהא לא אתרו ביה; ר"ל אמר פטור, כיון דאילו אתרו ביה פטור, כי לא אתרו ביה נמי פטור. איתיביה ר"ל לרבי יוחנן {שמות כא-כב} "ולא יהיה אסון, ענוש יענש." מאי לאו אסון ממש? לא; דין אסון. איכא דאמרי: איתיביה רבי יוחנן לר"ל {שמות כא-כב} "ולא יהיה אסון, ענוש יענש." מאי לאו דין אסון? לא; אסון ממש. אמר רבא ומי איכא למ"ד חייבי מיתות שוגגין חייבים? והא תנא דבי חזקיה "מכה אדם" ו"מכה בהמה"; מה מכה בהמה לא חילקת בו בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה[90] לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון, אף מכה אדם לא תחלוק בו בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אלא, כי אתא רבין אמר חייבי מיתות שוגגין כולי עלמא לא פליגי דפטורין; כי פליגי בחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר. רבי יוחנן אמר חייב- חייבי מיתות איתקוש; חייבי מלקיות לא איתקוש. ריש לקיש אמר פטור- בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות. היכן ריבתה תורה? אמר אביי אתיא {במדבר לה-לא} "רשע" {דברים כה-א} "רשע." רבא אמר אתיא "[מכה]" "[מכה]." אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה? אילימא {ויקרא כד-כא} "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת," האי בקטלא כתיב? אלא, האי מכה: {ויקרא כד-יח} "מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש," וסמיך ליה "ואיש כי יתן מום בעמיתו [כאשר עשה כן יעשה לו]." והאי לאו מכה היא?! אנן הכאה הכאה קאמרינן. והא כי כתיב בחובל בחבירו הוא דכתיב, וחובל בחבירו בר תשלומין הוא? אם אינו ענין להכאה שיש בה שוה פרוטה, תנהו ענין להכאה שאין בה שוה פרוטה. סוף סוף לאו בר תשלומין הוא? לא צריכא, דבהדי דמחייה, קרע שיראין דיליה. א"ל רב חייא לרבא, ולתנא דבי חזקיה דאמר מכה אדם ומכה בהמה; ממאי דבחול כתיב, וליכא לאיפלוגי; דלמא בשבת כתיב, דבבהמה גופה איכא לאיפלוגי. לא ס"ד, דכתיב {ויקרא כד-כא} "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת": היכי דמי אי דלא אתרו ביה, מכה אדם אמאי יומת? אלא, פשיטא דאתרו ביה; ואי בשבת, "מכה בהמה ישלמנה"? אלא, לאו בחול?!

לה:

א"ל רב פפא לאביי, לרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס, ואף על גב דמיקטיל משלם, מתניתין כמאן מוקים לה? אי כר"מ, קשיא בתו? אי כרבי נחוניא בן הקנה, קשיא אחותו? אי כר' יצחק, קשיא ממזרת? הניחא אי סבר לה כר' יוחנן, הוא נמי מתרץ לה כר' יוחנן. אלא, אי סבר כר"ל, היכי מתרץ לה? על כרחך, כר' יוחנן ס"ל.

89 לשון זה קלת משמע שסיבה הוא, ולא סימן. אבל, זה לא כל כך מסתבר, אלא רצה לומר שכיון שהלין הוא כן, רואים שהלין הוא גם כן.

90 לגב, יש להעיר שיש שני מיני ירליה:

1. היה יורל כשהמית.
2. היה יורל כשנפל ומנפלתו המית.

הערות- גמרא

א"ל רב מתנא לאביי לר"ל דאמר בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות[91], מאן תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן הקנה? אי ר"מ אי רבי יצחק.:

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנם:

ת"ר עריות ושניות לעריות אין להן לא קנם ולא פיתוי; הממאנת אין לה לא קנם ולא פיתוי; איילונית אין לה לא קנם ולא פיתוי; והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנם ולא פיתוי.

לו.

מאי עריות ומאי שניות לעריות? אילימא עריות- עריות ממש, שניות- מדברי סופרים; כיון דמדאורייתא חזיא ליה, אמאי אין להן קנם? אלא, עריות- חייבי מיתות בית דין, שניות- חייבי כריתות, אבל חייבי לאוין יש להן קנם, ומני? שמעון התימני היא. איכא דאמרי: עריות- חייבי מיתות ב"ד וחייבי כריתות, שניות- חייבי לאוין. מני[93]? ר"ש בן מנסיא היא.:

הממאנת אין לה לא קנם ולא פיתוי- הא קטנה בעלמא אית לה. מני? רבנן היא, דאמרי קטנה יש לה קנם. אימא סיפא: איילונית אין לה לא קנם ולא פיתוי- אתא לר"מ, דאמר קטנה אין לה קנם, והא מקטנותה יצתה לבגר. רישא רבנן וסיפא ר"מ! וכ"ת כולה ר"מ היא, ובממאנת סבר לה כרבי יהודה; ומי סבר לה? והתניא עד מתי הבת ממאנת? עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ; ר' יהודה אומר עד שירבה שחור על הלבן. אלא, ר' יהודה היא, ובקטנה סבר לה כר"מ. ומי סבר לה? והאמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ; ואם איתא, זו דברי ר"מ ור' יהודה מיבעי ליה? האי תנא סבר לה כר"מ בחדא, ופליג עליה בחדא. רפרם אמר מאי ממאנת? הראויה למאן. וליתני קטנה? קשיא.:

איילונית אין לה לא קנם ולא פיתוי. ורמינהי: החרשת והשוטה והאיילונית יש להן קנם, ויש להן טענת בתולים[94]. והא מאי רומיא- הא ר"מ הא רבנן?! ודקארי לה מאי קארי לה? משום דאית ליה למירמא אחריתי עילויה: החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים. הסומא ואיילונית יש להן טענת בתולים; סומכוס אומר משום ר"מ סומא אין לה טענת

91 נמצא שגז"ש לו סמיכות (איזה שהוא כאן) נקרא "בפירוש."

92 גמ' לא מבאר מה שעושה רבי יוחנן עם אותם מילים שדורש ריש לקיש.

93 כאן, קצת משנה את הסגנון (לא אומר "ומני").

94 קשה, שאין קי' חלים לשוטה, כמו שאמר גמ' בסוף יבמות. אולי נמצא בקטנה. אבל, יש לדון אם צריכים ש היא שוטה, שמהני מה שהיא קטנה. לא נראה כן, שצריכים שאינה בר דעת בזמן טענה שלה. לא מוכרחת להיות קטנה אז. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

בתולים. אמר רב ששת לא קשיא: הא רבן גמליאל והא ר' יהושע. אימר דשמעת ליה לרבן גמליאל היכא דקא טענה איהי; היכא דלא קא טענה איהי מי שמעת ליה? אין- כיון דאמר ר''ג מהימנא, כגון זו {משלי לא-ח} ''פתח פיך לאלם'' הוא:

לו:

והבוגרת אין לה טענת בתולים: והאמר רב בוגרת נותנין לה[95] לילה הראשון? אי דקא טעין טענת דמים, הכי נמי. הכא במאי עסקינן: דקטעין טענת פתח פתוח.:

סומכוס אומר משום ר''מ סומא אין לה טענת בתולים: מ''ט דסומכוס? א''ר זירא מפני שנחבטת על גבי קרקע. כולהו נמי חבוטי מיחבטי? כולהו רואות ומראות לאמן; זו אינה רואה ואינה מראה לאמה.:

והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פיתוי: היוצאת משום שם רע בת סקילה היא! אמר רב ששת הכי קאמר: מי שיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי. אמר רב פפא ש''מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה. היכי דמי: אילימא דנפק קלא עליה דשטרא דזייפא הוא; דכוותה הכא דנפק עלה קלא דזנאי- והא אמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה? אלא, דאתו בי תרי ואמרי לדידהו תבעתנהי באיסורא; דכוותה הכא, דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו זייפו לי. בשלמא התם שביחי פרוצין, אלא הכא, אם הוא הוחזק, כל ישראל מי הוחזקו? הכא נמי, כיון דקא מהדר אזיופא, אימר זיופי זייף וכתב.:

95 ולא״ת למה תולה לותו בה, ולא בו (שלשניהם יש לאיסור). ויש לומר שלשון זה שווה למש״ל שמנה גבי קנס (שלומר שנותניס לה קנס, לף שלא הולך לה).